

**Прокурору Московской области
Забатурину Сергею Владимировичу**

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г.
Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ЖАЛОБА

**в порядке статей 123 и 124 УПК РФ на незаконные действия (бездействие)
начальника 6 отдела ГСУ ГУ МВД России по Московской области Кузнецова
Е.И. по уголовному делу № 42401460225000036**

Уважаемый Сергей Владимирович!

Обращаюсь к Вам как к прокурору, осуществляющему надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия (ст. 37 УПК РФ), с жалобой на систематические грубые нарушения, допущенные начальником 6 отдела ГСУ Кузнецовым Е.И. при рассмотрении моих обращений о процессуальных нарушениях в ходе расследования уголовного дела № 42401460225000036, в котором я выступаю в качестве обвиняемого.

I. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

26 октября 2022 года следователем Саликовым Ю.М. было возбуждено уголовное дело № 12201460225000286 по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения путём обмана права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 (г. Фрязино, пр. Заводской), принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод» (ИНН 5052005023).

01.04.2024 в отношении меня, Лаговского Д.В., выделено уголовное дело № 42401460225000036. 26.12.2024 в отношении меня вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого. Между тем следственным органам более 4 (четырёх) месяцев достоверно известно моё фактическое местонахождение — Республика Сербия, г. Белград. Несмотря на это, меры по международной правовой помощи в порядке ст. 453 УПК РФ к иностранному государству не предпринимались.

24.12.2024 руководитель следственного управления Торгашев Е.А. вынес постановление о признании незаконными действий следователя Саликова Ю.М. по делу. После ухода Саликова Ю.М. на пенсию до настоящего времени новый следователь по делу № 42401460225000036 НЕ НАЗНАЧЕН. Данное обстоятельство подтверждено как прокуратурой Московской области (обращения ВО-27795-25, ОГР-340073-25), так и иными материалами.

24.05.2025 мной поданы заявления о преступлениях следователя Саликова Ю.М. (ст. 285, 286, 299, 301, 303, 292, 293, 294 УК РФ) и Палкина С.В. в Следственный комитет РФ. Эти заявления СК РФ неправомерно переадресовал в Генеральную прокуратуру в нарушение ст. 151 УПК РФ, в связи с чем мной поданы соответствующие жалобы в ГСУ СК России по г. Москве.

II. СУЩЕСТВО НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ КУЗНЕЦОВЫМ Е.И.

В период с 25.06.2025 по 01.09.2025 мной были направлены многочисленные обращения о нарушениях УПК РФ, на которые получено шесть ответов за подписью начальника 6 отдела ГСУ Кузнецова Е.И.: от 25.06.2025 № 3/257715302565; от 20.07.2025 № 3/257717586741; от 01.08.2025 № 3/257718741446; от 14.08.2025 № 3/257718901833; от 20.08.2025 № 3/257720364459; от 01.09.2025 № 3/257721467906.

Анализ указанных шести ответов свидетельствует о следующих конкретных нарушениях:

1. Формальный, идентичный характер всех шести ответов (нарушение ч. 1 ст. 10, ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ). Все шесть ответов содержат абсолютно идентичный текст — слово в слово. Каждый из ответов воспроизводит одну и ту же хронологическую справку о движении уголовного дела и заканчивается одним и тем же выводом об отсутствии нарушений. Новые доводы, изложенные в каждом последующем обращении, не анализировались и не получили никакой оценки. Направление шести одинаковых ответов в течение трёх месяцев — очевидное свидетельство того, что реальная проверка материалов дела не проводилась, а ответы носят характер формальных отписок.
2. Отсутствие мотивировки и проверки конкретных доводов (нарушение ч. 4 ст. 7 УПК РФ, ч. 1 ст. 10 ФЗ-59). Мои обращения содержали конкретные доводы о следующих нарушениях УПК РФ: (а) объявление в розыск при достоверно известном местонахождении обвиняемого в Республике Сербия без применения механизмов международной правовой помощи (ст. 453 УПК РФ); (б) непринятие мер по назначению нового следователя после ухода Саликова Ю.М. на пенсию (ст. 39 УПК РФ); (в) неуведомление обвиняемого и его защитника о лице, ведущем производство по делу (ст. 47 УПК РФ); (г) нарушение права на защиту. Ни один из этих доводов в ответах Кузнецова Е.И. не разобран — не указано, что именно проверялось, какие материалы изучены, на каком основании сделан вывод об отсутствии нарушений.
3. Нарушение права обвиняемого на уведомление о ведении дела (ст. 47 УПК РФ). Ни я, ни мой защитник до настоящего времени не уведомлены о том, какое должностное лицо ведёт производство по уголовному делу № 42401460225000036 после ухода Саликова Ю.М. на пенсию. Данное обстоятельство неоднократно указывалось в обращениях как самостоятельное нарушение, однако ответы Кузнецова Е.И. его полностью проигнорировали. Отсутствие назначенного следователя делает юридически невозможным проведение любых процессуальных действий по делу и лишает обвиняемого возможности реализовывать права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ.
4. Игнорирование постановления Торгашева Е.А. о незаконности действий следователя. 24.12.2024 начальник следственного управления Торгашев Е.А. вынес постановление о признании незаконными действий следователя Саликова Ю.М. по данному делу. Несмотря на это, Кузнецов Е.И. в своих ответах утверждает, что нарушений норм уголовно-процессуального законодательства не выявлено. Такой вывод прямо противоречит постановлению вышестоящего должностного лица. Ответы Кузнецова Е.И. не содержат никакого объяснения этому очевидному противоречию.

5. Нарушение порядка розыска при известном местонахождении обвиняемого (ст. 210, 453 УПК РФ). Моё фактическое местонахождение (Республика Сербия, г. Белград) достоверно известно следственным органам более 10 месяцев. Применение розыска при известном местонахождении лица, не уклоняющегося от явки, а лишь находящегося за рубежом, является нарушением ст. 210 УПК РФ. Кроме того, в отношении меня не применялись предусмотренные ст. 453 УПК РФ механизмы международной правовой помощи, тогда как между Российской Федерацией и Республикой Сербия действуют соответствующие международные договоры. Данный довод систематически игнорируется в ответах Кузнецова Е.И.
6. Уклонение от рассмотрения доводов о преступлениях следователя Саликова Ю.М. 24.05.2025 мной поданы заявления о признаках преступлений, предусмотренных ст. 285, 286, 299, 301, 303, 292, 293, 294 УК РФ, в действиях следователя Саликова Ю.М. и Палкина С.В. Мои обращения в ГСУ содержали ссылки на эти материалы и просьбу об оценке изложенных фактов. Ни в одном из шести ответов Кузнецова Е.И. данные заявления не упомянуты и не рассмотрены по существу. Фактически должностное лицо уклонилось от реакции на информацию о признаках уголовно наказуемых деяний, что само по себе может свидетельствовать о незаконном бездействии.
7. При этом за шесть раз изучения материалов уголовного дела (как прямо следует из шести идентичных ответов Кузнецова Е.И.) невозможно было не заметить, что следователь Саликов Ю.М. лично осматривал трое суток осматривал смартфон «iPhone 12», принадлежащий свидетелю Сорокиной И.О. Данное доказательство полностью подтверждает изложенное выше:
В протоколе на 7 листах нет ни единого упоминания моей фамилии, моих действий или моих контактов. Все выявленные в переписке Сорокиной, Руськиной, Бочкаревой и иных сотрудников ООО «Компания Оценки и Права» нарушения (подгонка стоимости объектов «под клиента», внесение ложных сведений в отчёты об оценке) касаются исключительно действий третьих лиц и не имеют ко мне никакого отношения. Сам протокол, подготовленный Саликовым, по сути, опровергает наличие в моих действиях состава преступления и наглядно демонстрирует, что обвинение против меня сфабриковано. В самом протоколе на странице 7 содержится итоговый вывод следователя Саликова:
«...установленные в ходе настоящего осмотра факты определения стоимости оценки в соответствии с пожеланиями заказчика ... свидетельствуют о том, что сотрудники ООО «Компания Оценки и Права» ... согласились изготовить отчет с определением стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 значительно ниже рыночной с внесением в отчет ложных и недостоверных сведений.»
При этом вся переписка, на основании которой сделан этот вывод (сообщения Руськиной Н.Н., Бочкаревой П.С. и Сорокиной И.О.), датирована **январём 2022 года и сентябрём 2022 года** и касается совершенно других клиентов, не связанных ни со мной, ни с земельным участком по сделке декабря 2021 года.
Таким образом, даже собственный протокол следователя Саликова Ю.М. наглядно демонстрирует:

- все «доказательства» относятся исключительно к действиям третьих лиц (сотрудников оценочной компании) в 2022 году;
 - ни одного слова, ни одного контакта, ни одного документа, связывающего меня с инкриминируемым деянием, в протоколе нет;
 - обвинение, построенное на событиях декабря 2021 года, «подкреплено» перепиской сентября 2022 года с посторонними людьми.
8. **Далее, в Протоколе осмотра CRM-системы ООО «Компания Оценки и Права» от 17.12.2022 (10 листов)** - детальная выгрузка всей истории взаимодействия АО «ФЭЗ» с оценочной компанией по спорному земельному участку (кад. № 50:44:0030301:1068). Ключевой факт, который Саликов Ю.М. не мог не увидеть и не зафиксировать, а Кузнецов обязан был увидеть и оценить: **01 декабря 2021 года в 10 ч 11 мин.** я, Лаговский Д.В., прямо акцентировал внимание менеджера Осиповой М.В.: «стоимость должна быть реальной» (выделено следователем в протоколе на стр. 6). Таким образом, даже в собственном протоколе следователя Саликова содержится прямое доказательство того, что:
- я требовал именно рыночную (реальную) стоимость, а не заниженную;
 - вся дальнейшая работа оценщиков (Сорокина И.О. и др.) проходила с моим требованием реальной оценки;
 - обвинение в обмане с целью приобретения участка по заниженной цене полностью опровергается документом, составленным самим следователем.
- На предпоследней странице Саликов делает итоговый вывод, в котором пытается искусственно связать события декабря 2021 года с предыдущим отчётом № 2021/447 от 15.03.2021 (совершенно другой земельный участок, другая сделка, за полгода до спорных событий). Следователь пишет, что я якобы «повторно обращался за оригиналом» этого отчёта в июле 2021 года. Это грубая фальсификация обстоятельств:
- отчёт № 2021/447 касался другого земельного участка и другой сделки;
 - в июле 2021 года я только планировал забрать оригинал, но фактически в офис не ездил и ничего не забирал;
 - спорный земельный участок (кад. № 50:44:0030301:1068, г. Фрязино) и вся сделка декабря 2021 года появились только через шесть месяцев — в ноябре 2021 года.
- Таким образом, даже в собственном протоколе Саликов Ю.М. вынужден был зафиксировать моё прямое требование реальной рыночной стоимости, а потом сознательно искажил факты, притянув к делу абсолютно посторонний отчёт полугодовой давности, чтобы создать видимость «системности».
- Вывод следователя на предпоследней странице протокола является наглядным примером фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) и полного отсутствия каких-либо реальных улик против меня.
9. Кроме того, в материалах дела полностью отсутствуют и объективно не могут существовать доказательства моего якобы «служебного положения» в АО «Фрязинский экспериментальный завод»: я там не работал, не занимал никакой должности и выступал исключительно в качестве стороннего привлеченного юриста без каких-либо полномочий от предприятия.
10. Всё обвинение против меня построено исключительно на сумасшедших фантазиях следователя Саликова Ю.М. и не содержит ни единого доказательства каких-либо противоправных деяний с моей стороны.

Обвинительное заключение занимает 18 листов, из которых мне лично посвящено всего 5 абзацев, а всё остальное — описание действий совершенно других лиц и их деяний, не имеющих ко мне никакого отношения.

11. Таким образом, Кузнецов Е.И., шесть раз «изучив» дело и дав идентичные отписки, умышленно проигнорировал очевидные факты фальсификации доказательств и отсутствия события преступления в отношении меня.

III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ЖАЛОБЫ

Описанные действия Кузнецова Е.И. нарушают: статью 123 и часть 1 статьи 124 УПК РФ (право на обжалование действий следователя и руководителя следственного органа); статью 39 УПК РФ (обязанность руководителя следственного органа поручать производство следователю); статью 47 УПК РФ (права обвиняемого); статью 210 и статью 453 УПК РФ (порядок розыска и международной правовой помощи); часть 4 статьи 7 УПК РФ (требование законности, обоснованности и мотивированности решений); статьи 10 и 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (обязанность объективного, всестороннего и мотивированного рассмотрения обращений с ответом по существу поставленных вопросов).

ПРОШУ:

1. Провести проверку в порядке ст. 124 УПК РФ законности действий (бездействия) начальника 6 отдела ГСУ ГУ МВД России по Московской области Кузнецова Е.И. по фактам систематического формального рассмотрения обращений обвиняемого Лаговского Д.В. и нарушений требований УПК РФ и Федерального закона № 59-ФЗ, принять меры прокурорского реагирования.
2. Обязать ГСУ ГУ МВД России по Московской области незамедлительно назначить следователя по уголовному делу № 42401460225000036 и уведомить обвиняемого и его защитника о лице, ведущем производство по делу, в соответствии со ст. 39 и 47 УПК РФ.
3. Рассмотреть мои доводы о незаконности применения розыска при известном местонахождении и дать мотивированную оценку необходимости применения механизмов международной правовой помощи в порядке ст. 453 УПК РФ.
4. Дать мотивированный ответ по существу каждого ранее поданного обращения, включая оценку доводов о признаках преступлений в действиях следователя Саликова Ю.М. (ст. 285, 286, 299, 301, 303, 292, 293, 294 УК РФ).
5. При наличии оснований внести представление о привлечении Кузнецова Е.И. к дисциплинарной ответственности.

Приложения:

1. Копии 6 идентичных ответов ГСУ (на 12 л.).
 2. Копии документов, которые подтверждают мои доводы
-

«17» февраля 2026 года

Лаговский Дмитрий Владимирович



МВД России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)**

Лаговскому Д.В.
jurfactor@mail.ru

Никитский пер. д.3, г. Москва, 125009
тел. (495) 609-49-52, факс (495) 629-03-22

01.09.2025 № 3/257721467906

на № 3/257721467906 от 04.09.2025

О рассмотрении обращения

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области (далее – ГСУ) рассмотрено Ваше обращение о нарушении норм уголовно-процессуального законодательства РФ, допущенных в ходе расследования уголовного дела № 42401460225000036.

Проведена проверка, материалы уголовного дела дополнительно изучены. В ходе проверки нарушений норм уголовно – процессуального законодательства РФ со стороны должностных лиц СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области не выявлено.

01.04.2024 в соответствии с п.1 ч.1 ст.154 УПК РФ уголовное дело № 42401460225000036 выделено из уголовного дела № 12201460225000286, в отношении Лаговского Д.В., по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005023 (АО «ФЭЗ»).

10.02.2025 уголовное дело № 12201460225000286 по обвинению Панова А.В., Ачкасова В.В. и Куликова В.Н. направлено в Щелковский городской суд Московской области в порядке ст. 222 УПК РФ, где до настоящего времени рассматривается по существу.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление акционера АО «ФЭЗ» Палкина С.В., основанием явилось наличие достаточных данных, полученных в ходе доследственной проверки, проведенной УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области.

26.12.2024 в отношении Лаговского Д.В. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

01.04.2024 вынесено постановление о розыске обвиняемого Лаговского Д.В. в связи с тем, что последний скрылся от органов предварительного следствия. Предпринятыми мерами, его местонахождение установить не представилось возможным.

Причастность Лаговского Д.В. к совершению преступлений подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального Закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Вы имеете право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальник 6 отдела
Главного следственного управления

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, fluid strokes.

Е.И. Кузнецов